

对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，出借目的具有较为明显的营业性质，属于从事非法金融业务活动，构成职业放贷人，民间借贷关系不成立。两级法院出现不同的观点，主要是对职业放贷人的认定不一致。对此，笔者分析如下：

一、关于职业放贷人的认定

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发〈关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见〉的通知》（以下简称《意见》）第一条规定，违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》第五十三条规定，同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间借贷行为的，一般可以认定为是职业放贷人。可见，职业放贷人是指未经批准，以经营性为目的，通过向社会不特定对象提供资金以赚取利息，擅自从事经常性贷款业务的法人、非法人组织和自然人。为此，是否构成职业放贷人，应从金融从业资格、营利为目的、放贷行为的经常性、放贷对象的不特定性等方面予以分析认定：

关于金融从业资格的认定。根据《意见》第一条第一款的规定，以及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定：“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效……（三）未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的……”法人、非法人组织和自然人从事金融业务必须经过监管部门的批准或在监管部门批准的经营范围内经营。本案中，莫某某经常性向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，属于变相从事经常性的贷款业务，没有经过审批，不具备放贷资格。

关于营利性的认定。通常出借人只要收取利息或资金占用费等即可认定为营利，并不以收取高额利息作为营利认定的条件。本案中，莫某某放贷均收取了高额利息，具有营利性目的。

关于放贷行为的经常性认定。《全国法院民商事审判工作会议纪要》第五十三条规定，同一出借人在一定期限内多次反复从事有偿民间借贷行为的，一般可以认定为职业放贷人。具体标准可由高级人民法院或者经其授权的中级人民法院根据本地区的实际情况制定。根据该规定，“经常性”应为同一个出借人在一定期限内多次反复出借的行为。至于“一定期限”和“多次反复”的认定，则可由高级人民法院或者经其授权的中级人民法院根据本地区的实际情况认定。本案中，莫某某于2018年至2020年多次向梁某某、韦某某出借款项，此外还向梁某甲、黄某某、钟某某、叶某某、梁某乙、杨某、韦某乙、曾某等多人提供借款，符合放贷行为的“经常性”。

关于放贷对象的不特定对象的认定。《意见》第四条规定，仅向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金，不得适用本意见第一条的规定定罪处罚。该规定明确了亲友、单位内部人员等不属于社会不特定人员。该规定是非法放贷行为是否入罪的评价条件之一，但非法放贷行为不一定就构成犯罪。因此，不能将该规定限制的对象作为不构成非法放贷，即不能认为出借人只要向亲友等对象放贷就必然不构成职业放贷中的“不特定对象”。民间借贷本质上是一种出借人与借款人之间的“互助”行为，但如果超过社会公众对“互助”的理解，应当认定为非法民间借贷行为。本案中，莫某某多次向梁某某、韦某某出借款项，此外还向梁某甲、黄某某、钟某某、叶某某、梁某乙、杨某、韦某乙、曾某等多人提供借款，且借款都是收取超过法律规定的民间借贷最高利率的保护上限，属于高额利息，明显缺乏“互助性”。因此，莫某某的放贷行为符合职业放贷的“对象不特定性”。

综上所述，莫某某未经批准，以经营性为目的，通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，擅自从事经常性贷款业务，构成职业放贷人。

值得注意的是，非法放贷行为不必然构成犯罪行为，公安机关认定放贷人不构成非法经营罪，不能以此认定不构成民事诉讼中的职业放贷人。因此，我们在审判实践中一定要严格区分《意见》中入罪的评价条件“不特定对象”。一审法院认定莫某某不构成非法经营罪并以此认定莫某某不成立职业放贷人是

错误的。

二、职业放贷借款合同效力

《中华人民共和国民法典》第一百四十四条、第一百五十三条、第一百五十四条及第一百五十五条对合同无效的情形作了规定。《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定：“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。”本案中，莫某某属于职业放贷，违反了法律的强制性规定，其与梁某某之间的民间借贷行为因违反了法律的强制性规定而无效。借款合同无效后，借款人应当返还借款，同时应当支付资金占用期间的利息损失，一般应当按照贷款市场报价利率确定损失的数额，不应支持合同中约定的高额利息。

编写人：广西壮族自治区扶绥县人民法院 吴鸿亮

转化型民间借贷的法律适用及认定标准

—— 周某诉杨某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区合浦县人民法院(2023)桂0521民初3914号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：周某

被告：杨某

【基本案情】

2021年，周某经朋友介绍向杨某购买车辆，双方口头约定购车款为48000元，由周某先支付部分购车款38000元，待车辆过户后再支付剩余购车款10000元。周某按约定向杨某支付购车款38000元。同年8月，杨某将车辆交付给周某。因车辆维修需要，周某支出维修、保养费4000元左右。因杨某未能及时配合周某办理车辆过户手续，2021年11月18日，双方协商由杨某向周某返还购车款及维修、保养费共计42000元，因未能立即将该款项返还给周某，杨某便向原告出具一份《借条》，载明杨某向周某借到42000元，利息每月1.5%，借款人承诺于2023年1月1日前还清本息，若有违约愿承担相应的法律责任。2022年10月，周某将车辆返还给杨某。双方自认杨某在出具《借条》后向周某支付了1100元和1200元。后因杨某未能按照约定偿还周某款项，周某主张杨某偿还42000元并支付资金占用利息。

【案件焦点】

基于基础法律关系重新出具的借条是否形成新的借贷关系。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区合浦县人民法院经审理认为：根据周某的诉讼请求及庭审查明的事实，本案的基础法律事实虽然是车辆买卖，但从双方协商由杨某返还周某购车款及维修、保养费共42000元，周某向杨某返还车辆的事实来看，双方之间的买卖合同法律关系实际上已经终止，而本案《借条》是双方在买卖合同法律关系终止后针对杨某应返还给周某的款项进行结算所达成的合意，符合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条“原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼，被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉，并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的，人民法院应当依据查明的案件事实，按照基础法律关系审理。当事人通过调解、和解或者清算达成的债权债务协议，不适用前款规定”规定中“当事人通过清算达成债权债务协议”的情形，故本案定性为民间借贷纠纷并无不当。

周某提交了由杨某签名并捺印的《借条》，足以证实双方对于经结算所形成的欠款经协商后转化为借款的合意系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，构成合法的民间借贷关系，依法应受法律保护。杨某尚欠周某借款本金42000元，经周某催告，杨某至今未清偿借款本息，故周某请求杨某偿还42000元及支付相应利息符合法律规定，应当予以支持。关于资金占用利息，法院结合案件查明的事实予以处理。

广西壮族自治区合浦县人民法院判决如下：

一、杨某应偿还周某借款本金42000元并支付利息(利息以借款本金42000元为基数，按年利率15.4%，自2023年1月1日起计至实际清偿之日止，扣除杨某已偿还的利息1200元)；

二、驳回周某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

近年来，民间借贷案件在审判实践中呈高发态势，不少民间借贷与其他法律关系融合在一起，法院在审理过程中发现当事人之间存在民间借贷之外的其他行为形成的基础法律关系(如买卖、租赁、劳务、合伙、损害赔偿等)，在事后通过借据、收据、欠条等债权凭证对债权债务进行确认，在这种情况下，如何在审判中准确把握转化型民间借贷的认定标准，是本案中值得研究探讨的问题。

一、关于转化型民间借贷的法律适用及法理依据

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条规定：“原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼，被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉，并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的，人民法院应当依据查明的案件事实，按照基础法律关系审理。当事人通过调解、和解或者清算达成的债权债务协议，不适用前款规定。”根据该司法解释，当事人协商一致以借据、收据、欠条等形式将双方因基础法律关系形成的债权债务达成新的债权债务协议，属于当事人的真实意思表示，在不

违反法律、行政法规强制性规定的前提下，法院应当查明基础法律事实，按照当事人合意内容确定各方的权利义务。转化型民间借贷的法理依据是司法裁判权应充分尊重当事人之间的意思自治。民事法律行为是民事主体实现意思自治的最重要手段和工具，当事人在转化型民间借贷关系设立的过程中均需要通过意思表示体现双方的合意，对双方真实合意的审查是认定成立转化型民间借贷关系的核心。

二、关于转化型民间借贷的认定标准

转化型民间借贷纠纷案件审理的主要难点在于对案件事实的认定，在证据不完整、不充分的情况下，原则上只能以书面材料记载的事项予以确定，可能使得基础法律事实与案件的客观事实产生偏差。结合实践中争议较大、裁判尺度不统一的具体案例，应当从以下两个方面把握转化型民间借贷的认定标准。

（一）严格审查当事人对债权债务转化的合意

在转化型民间借贷纠纷案件中，人民法院应当充分尊重当事人之间的意思自治，审查当事人对债权债务转化的真实合意时宜采取理性人标准，综合借款合同的订立过程及书面债权凭证的原因及行为、当事人陈述等因素进行判断，只有当事人提供充足证据并作出合理解释，达到高度盖然性之标准，才能依法确认债权债务的转化属于当事人的真实意思表示。本案中，根据当事人的陈述和举证，周某与杨某之间确实存在车辆买卖的基础法律关系，但杨某向周某出具案涉《借条》的行为，在无相反证据足以推翻的情形下，应当认定为系当事人通过和解方式对各自的权利义务达成了一致意见，从而形成新的债权债务协议。该债权债务协议是当事人意思自治的结果，法院按照民间借贷关系审理并无不当。

（二）严格审查基础债权债务关系的正当性、合法性

基础债权债务关系转化为新的借贷关系，原债权债务关系应具备正当性、合法性的前提和基础。法院应当依法全面、客观地审核当事人提交的证据，从证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断，查明真实的基础法律关系，严格审查原债权债务的正当性、合法性，违背公序良

俗和用于犯罪活动等严重违反法律、行政法规规定等行为引起的原债权债务关系，因不具备正当性、合法性，均不符合基础债权债务关系转化为民间借贷的基本要件，不应按民间借贷关系进行审理。这意味着在债权人仅依据债权凭证主张还款责任时，法院仍需对原基础法律关系中的交易进行审查，以印证债权凭证项下的欠款数额及利息等事项是否存在合法性基础，否则有可能滋生以买卖等合法形式转为民间借贷掩盖高利贷行为。

更值得注意的是，转化型民间借贷的有效成立条件不同于传统型民间借贷的实践性特征，其往往不发生款项交付的事实，原则上以借据、收据、欠条等债权凭证予以确定，在当事人意图通过民间借贷掩盖其他不具备正当性、合法性的交易类型时更具有隐蔽性，当事人在转化型民间借贷纠纷案件中提起虚假诉讼的可能性更大于传统型民间借贷。因此，人民法院应当在转化型民间借贷纠纷案件中重点审查基础法律事实，防范虚假诉讼，对债权人与债务人之间的关系、原债权债务产生的原因及经过、债务人的经济状况、债权人基于何种信任和利益回报达成转化合意等情形进行审慎审查，防止该制度成为当事人通过伪造基础债权债务关系后利用转化型民间借贷实现非法利益的漏洞。

编写人：广西壮族自治区合浦县人民法院 顾能凤 韩鑫如

自然人与法人之间投资行为与借贷行为的辨析

—— 蒋某某诉某投资公司民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区兴安县人民法院(2023)桂0325民初3442号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

一、借贷关系认定 87